ELEMENTS OF CRIME · 범죄 구성요건 검토표

고발 죄명별 구성요건과 입증 현황

순정축협 환경개선사업비 1억 원 · 감곡면 환경개선위원회 · "반대 의견 없음" 주민의견서 관련

기준일 2026. 10. 27.
작성 박상남 · 변호사 검토용

● 확인 문서로 확인된 사실 ◐ 정황 간접 사실로 추론 가능, 반박 여지 있음 ○ 미확인 수사로 확보해야 할 사실 증거 번호는 고발장 증 제1~17호증

No	죄명	입증 강도	가장 강한 근거	가장 약한 고리	결정적 보완 증거
1	**업무상횡령** (주된 혐의)	중	지급일·지출처·용도가 농협중앙회 회신으로 확인	실제 용도 외 사용 여부 미확인, "정산 규정 없음" 반박	위원회 계좌 거래내역과 지출 증빙
2	**배임수재**	중~하	대표 문구 24곳, 협약 다음 날 이사회의 "협력사항+사업비" 동시 논의	주민 위임 부정과 "타인의 사무" 충돌, 청탁 직접 증거 없음	2023. 1. 31. 이사회 의사록, 품의서의 지급 사유
3	**배임증재**	중~하	2023. 2. 7. 지급 확인	2번과 같음. 공소시효 2028. 2.경	위와 같음, 결재 라인 진술
4	**업무상배임**	하	정산 규정 없는 1억 원 지급, 협약이 이사회보다 먼저	이사회 논의와 "인수·가동"이라는 사업 목적	정관·지출 규정, 이사회 의결 내용
5	**위계에 의한 공무집행방해**	하	시의 의견 요청 → 면 제출 → 허가의 행정 경로 확인	작성자 미상, 주민 의견이 법적 허가 요건이 아님	의견서 원본, 담당 공무원 진술
6	**사문서위조·자격모용**	하 (원본 확인 시 상향 가능)	주민 위임 문서 0건, 주민 서명부	의견서 원본 미확인	정보공개 이의신청(11. 7. 마감), 필적 감정

※ 입증 강도는 현재 확보한 자료만으로 본 신청인의 잠정 평가이며, 수사로 계좌·의사록·원본이 확보되면 달라질 수 있다. 공소시효는 금원 지급일(2023. 2. 7.)과 의견서 제출일(2023. 7. 20.~21.)을 기준으로 한 추정이다.

1 업무상횡령 주된 혐의

형법 제356조, 제355조 제1항 · 10년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금 · 공소시효 각 사용 시점부터 10년
대상: 위원장(피고발인 1), 자금 관리자(피고발인 2)

확인 1 · 정황 2 · 미확인 2

구성요건 요소	이 사건의 사실관계	입증 상태	증거	보완할 증거·쟁점
타인의 재물	용도를 정해 지급된 금전은 용도대로 쓰기 전까지 위탁자(순정축협) 소유(대법원 2002도4291). 축협 답변서·농협중앙회 회신 모두 용도를 "환경정비·폐기물 처리·악취저감·공익사업"으로 특정	◐ 정황	증6, 증17	반박: "정산 규정이 없어 용도 제한 없는 돈" → 용도 특정 문서 3건으로 대응
위탁관계에 의한 보관자	2023. 2. 7. 위원회에 지급(지출처 위원회) 확인. 계좌 명의인·실제 관리자는 미확인	◐ 정황	증17	계좌 명의·통장 보관자 확인(수사)
업무성	위원장·회계 담당자가 위원회 자금을 반복적으로 관리·집행	● 확인	증13·14	—
횡령행위 (용도 외 사용)	확인된 지출은 쓰레기 처리비 220만 원 정도. 면민의 날 행사비를 "위원회 자금"으로 쓰기로 결의(용도 해당 여부 다툼). 나머지 사용처 불명	○ 미확인	증13·14	계좌 거래내역, 지출 증빙, 현금 인출 사용처
불법영득의사	용도 외 사용 자체로 인정 가능(2002도366). 개인 소비 여부는 미확인	○ 미확인	—	개인 계좌 이체·현금 사용처 추적

2 배임수재

형법 제357조 제1항 · 5년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금 · 공소시효 2030. 2.경
대상: 위원장, "반대 의견 없음" 의견서 관여자(피고발인 4)

확인 1 · 정황 3 · 미확인 1

구성요건 요소	이 사건의 사실관계	입증 상태	증거	보완할 증거·쟁점
타인의 사무를 처리하는 자	"5개 마을 대표" 문구 24곳, 관리감독권 위임(2022), 확장 시 위원장과 합의(2022·2023). 반면 주민 위임 문서 0건. 사실상 사무처리로도 신임관계 인정 가능(99도1095), 이장의 주민 여론 전달 직무	◐ 정황	증1·2·3·4·15·16, 대조표	핵심 쟁점: 위임 부정과 주체성 충돌 → 변호사 검토
임무에 관하여	퇴비사(997.5㎡)는 "확장 시 위원장과 협의" 대상. "반대 의견 없음"은 그 협의 사무와 밀접(80도2130)	◐ 정황	증1·3·9·16	의견서 작성자·위원장 관여 확인
부정한 청탁	운영비 후원 제시(1. 17.) → 13일 뒤 사업 "협력" 협약(1. 30.) → 다음 날 이사회가 "협력사항"과 사업비를 함께 논의(1. 31.). 묵시적 청탁 가능(95도2930, 2020도1263). 직접 증거 없음	◐ 정황	증3·4·17	이사회 의사록, 품의서 지급 사유, 관계자 진술·문자
재물 취득 또는 제3자 취득	2023. 2. 7. 위원회가 1억 원 취득. 2016년 개정으로 제3자(위원회) 취득도 처벌	● 확인	증17	—
고의	청탁 인식과 대가성 인식	○ 미확인	—	진술, 회의 발언, 의견서 작성 경위

3 배임증재 시효 주의

형법 제357조 제2항 · 2년 이하 징역 또는 500만 원 이하 벌금 · 공소시효 2028. 2.경
대상: 축협 지급 기안·결재 임직원(피고발인 3)

확인 1 · 정황 2 · 미확인 1

구성요건 요소	이 사건의 사실관계	입증 상태	증거	보완할 증거·쟁점
타인의 사무를 처리하는 자에게	2번 배임수재의 주체 요건과 같음	◐ 정황	위와 같음	위와 같음
부정한 청탁	축협이 위원장 협의가 필요한 확장(신축)을 앞두고 협력 협약과 사업비를 같은 이사회 안건으로 처리	◐ 정황	증3·4·17	이사회 의사록, 내부 보고서
재물 공여	2023. 2. 7. 1억 원 지급(농협중앙회 확인)	● 확인	증6·17	—
고의	지급 목적의 인식	○ 미확인	—	결재 라인 진술

4 업무상배임

형법 제356조, 제355조 제2항 · 10년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금 · 공소시효 2033. 2.경
대상: 축협 지급 기안·결재 임직원(피고발인 3)

확인 2 · 정황 2 · 미확인 1

구성요건 요소	이 사건의 사실관계	입증 상태	증거	보완할 증거·쟁점
타인(조합)의 사무를 처리하는 자	조합 재산을 정관·예산·이사회 의결에 따라 관리할 임직원	● 확인	증6	결재권자 특정(수사)
임무위배	① 정산·점검 규정 없이 1억 원 지급 ② "이사회 의결 후 집행" 예정과 달리 협약을 이사회 전에 체결 ③ 대가성 지급 여부	◐ 정황	증3·17	지출 규정·정관, 이사회 의결 내용
제3자의 재산상 이익	위원회가 1억 원 취득	● 확인	증17	—
조합의 재산상 손해	현실적 손해 또는 구체적 위험(2014도1104 전원합의체). 반박: 인수·가동을 위한 정당한 사업상 지출	◐ 정황	증17	지출의 사업 관련성·적정성 검토
고의	임무위배 인식. 내부 의결이 있어도 배임 부정 안 됨(84도1436)	○ 미확인	—	이사회 논의 내용

5 위계에 의한 공무집행방해 추가 수사 요청

형법 제137조 · 5년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금 · 공소시효 2030. 7.경
대상: 의견서 작성·제출 관여자(피고발인 4)

확인 1 · 정황 1 · 미확인 1

구성요건 요소	이 사건의 사실관계	입증 상태	증거	보완할 증거·쟁점
위계	주민 의견을 묻지 않고 주민 의견인 것처럼 "반대 의견 없음" 제출. 4개 마을 주민은 질문받은 적 없다고 서명	◐ 정황	증9·15	작성자·수합 방법 확인(원본)
공무원의 직무집행	정읍시 건축과의 주민 의견 파악 요청(건축과-30578) → 감곡면 제출(감곡면-10069) → 허가 심사	● 확인	증9·16	—
오인·착각으로 인한 직무 방해	허가 판단에 의견서가 반영되었는지 미확인. 반박: 주민 의견은 법적 허가 요건이 아님(87도2079 참고)	○ 미확인	—	담당 공무원 진술, 심사 기록

6 사문서위조·자격모용사문서작성 및 각 행사 추가 수사 요청

형법 제231조·제232조·제234조 · 각 5년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금 · 공소시효 2030. 7.경

대상: 의견서 작성·제출 관여자(피고발인 4)

확인 2 · 정황 1 · 미확인 1

구성요건 요소	이 사건의 사실관계	입증 상태	증거	보완할 증거·쟁점
타인 명의 사용 또는 대리·대표 자격 모용	의견서 원본 미확인. 주민 이름 기재 여부, "마을 대표" 자격 표시 여부 불명	○ 미확인	—	정보공개 이의신청(11. 7. 마감), 원본 확보
권리의무·사실증명에 관한 문서	행정청에 제출된 주민의견서	● 확인	증9	—
작성 권한 없음	주민총회 결의·위임장 0건(정보부존재), 주민 서명부	◐ 정황	증15·16	—
행사	감곡면을 거쳐 정읍시에 제출	● 확인	증9	—

※ 이 표는 고발장 초안의 법리 구성을 점검하기 위한 내부 검토 자료이며, 특정인의 범죄를 단정하는 것이 아니다. 인용 판례: 대법원 2002도366, 2002도4291, 99도1095, 80도2130, 95도2930, 2020도1263, 2014도1104(전원합의체), 84도1436, 87도2079. 판례 원문은 변호사 검토 시 확인이 필요하다.